



Ciudad de México, a 20 de mayo de 2025.

**INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN ESTRÁTEGICA
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ESTADÍSTICA Y
ANÁLISIS DE INDICADORES
Avenida Insurgentes Sur 1143
Col. Noche Buena, Alcaldía Benito Juárez
Ciudad de México, C.P. 03720**

Ref.: Se entrega información estadística del
Primer Trimestre de 2025 conforme a
los eFormatos.

MARIO BERGANZA ECHEBARRENA, en representación de **RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V.**, (en lo sucesivo "**TELCEL**", personalidad que tengo debidamente acreditada ante ese Instituto Federal de Telecomunicaciones (en lo sucesivo el "**Instituto**" o "**IFT**"), señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Lago Zúrich No. 245, Plaza Carso, Edificio TELCEL, Piso 4º, Colonia Ampliación Granada, Código Postal 11529, en la Ciudad de México y autorizando para tales efectos indistintamente, a los señores Alejandro Cantú Jiménez, Gabriela Álvarez Ponce, Héctor Eduardo Ávila Rodríguez, María Isabel Sánchez y Béjar, Gabriela Rivas Carmona, Luis Guillermo Zetina Obregón, José Manuel Ovalle López, Genaro Arturo Millán Ortiz, Miguel Ángel Rosas Mejía, Blanca Yadira Reyes Vertiz, Héctor Hugo Huerta Reyna y Roberto González Zavala, respetuosamente comparezco y expongo:

ANTECEDENTES:

- I. Con fecha 09 de octubre de 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones aprueba y emite los "Lineamientos Para Integrar EL ACERVO ESTADÍSTICO DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES", en adelante los "Lineamientos".
- II. De conformidad con el artículo PRIMERO transitorio, los Lineamientos entraron en vigor el día 06 de enero de 2025.
- III. Estando en plazo legal para el efecto, comparezco para hacer entrega de la información correspondiente al primer trimestre de 2025.

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.

Lago Zúrich No. 245. Plaza Carso / Edificio TELCEL, Col. Ampliación Granada. C.P. 11529, Ciudad de México.
Tel. 2581-37-00 (Conmutador)



CONSIDERACIÓN PREVIA:

En los Lineamientos se observa la adición de tres nuevos Formatos para integrar el Acervo Estadístico del IFT, mismos que resultaron de las manifestaciones, opiniones, comentarios y propuestas presentadas durante la consulta pública del anteproyecto respectivo, en términos del informe de consideraciones emitido por el Instituto el 24 de agosto de 2024. En particular, se trata de los siguientes Formatos:

- **R004-04**

Líneas activas del Servicio Minorista Móvil de Telefonía con tráfico de voz saliente

- **R004-05**

Líneas activas del Servicio Minorista Móvil de Telefonía con tráfico de voz saliente

Líneas activas del Servicio Minorista Móvil de Telefonía con tráfico de SMS

Líneas activas del Servicio Minorista Móvil de Telefonía con tráfico de SMS saliente

- **R004-06**

Líneas activas del Servicio Minorista Móvil de Telefonía con cobro por Servicio de Transporte de Voz exclusivamente

Líneas activas del Servicio Minorista Móvil de Telefonía con cobro por servicio de SMS exclusivamente

Sobre dichos Formatos, mi Representada considera que su incorporación a los ya existentes en modo alguno no responde ni es consistente con el *Programa de Mejora Administrativa del Instituto Federal de Telecomunicaciones*, cuyo objetivo es *disminuir la carga administrativa a sus regulados mediante la eliminación de trámites, requisitos innecesarios u obsoletos, el empleo de formatos y el empleo intensivo de las tecnologías de la información y comunicación para la recepción y gestión de los trámites y servicios a su cargo*, iniciado el 25 de mayo de 2018, referido como Antecedente Sexto de los Lineamientos.

De hecho, la información que dichos Formatos requiere integrar, además de carecer de cualquier utilidad para fines estadísticos, la realidad es que resulta redundante con la que ya se entrega periódicamente al Instituto en los demás formatos que se remiten con ese propósito.

Pero sobre todo, se trata de nuevos Formatos, que si bien surgieron de un mecanismo de consulta, su incorporación como de cumplimiento obligatorio no se sometió a consulta pública alguna, en la cual los interesados y eventualmente sujetos a darles cumplimiento, como es el caso de mi Representada, tuvieran la oportunidad de manifestarse sobre los mismos y plantear sus

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.

Lago Zürich No. 245. Plaza Carso / Edificio TELCEL, Col. Ampliación Granada. C.P. 11529, Ciudad de México.
Tel. 2581-37-00 (Conmutador)



objeciones a su incorporación como nueva carga administrativa, así como respecto de su posible utilidad para los fines estadísticos apuntados.

De tal modo que en este acto es procedente cuestionar la legalidad del mecanismo a través del cual se adicionaron los citados Formatos a los Lineamientos, así como la obligatoriedad de integrar y remitir al Instituto la información que en estos se requiere.

Lo anterior, considerando asimismo que dichos Formatos fueron propuestos, no por el Instituto, sino por dos participantes en el mecanismo de consulta pública, y que sin la ponderación necesaria respecto de su verdadera utilidad práctica frente a la carga administrativa que representaría su cumplimiento, así como sin escuchar la opinión de los interesados, el Instituto les atribuyó carácter obligatorio.

Lo que nos lleva a concluir que la *particular y especial* atención brindada por el Instituto a los comentarios de estos participantes se tradujo en la incorporación de los nuevos Formatos, que no fueron sujetos a consulta pública para escuchar el parecer de los agentes obligados a cumplir con los Lineamientos a fin de evaluar objetivamente sus efectos.

Al respecto, el artículo 51 de la LFTR, párrafo primero, dispone:

Artículo 51. Para la emisión y modificación de reglas, lineamientos o disposiciones administrativas de carácter general, así como en cualquier caso que determine el Pleno, el Instituto deberá realizar consultas públicas bajo los principios de transparencia y participación ciudadana, en los términos que determine el Pleno, salvo que la publicidad pudiera comprometer los efectos que se pretenden resolver o prevenir en una situación de emergencia.

...

De modo que, conforme a la citada disposición resulta imprescindible, previo a su aplicación obligatoria, escuchar la opinión de los interesados, en el caso de mi Representada, sobre la emisión de la disposición administrativa que supone integrar con carácter obligatorio los nuevos Formatos que nos ocupan y las definiciones que involucran, así como realizar el análisis correspondiente a su previsible impacto regulatorio.

Por lo expuesto en este apartado, mi Representada manifiesta su imposibilidad de remitir el formato R004-06 pues la información exigida en el **R004-0601 y R004-0602** implica una desagregación del cobro por servicios móviles. Y eso resulta materialmente imposible debido a que los servicios de *Datos, Voz y SMS* se ofrecen de manera agregada en los planes de pospago y paquetes de prepago que conforman la oferta comercial de Telcel y no hay manera alguna de separarlos, ya que prácticamente en todos estos planes y paquetes los servicios de Voz y SMS se incluyen de manera ilimitada.

Lo solicitado en estos formatos equivale a exigir que de cada uno de los 84 millones de usuarios de Telcel se haga un análisis individualizado de consumo mensual para conocer las unidades (MB, SMS y minutos de voz) devengadas y distribuir entre cada unidad el precio de cada plan o paquete. Es decir, se necesitaría hacer, cuando menos, 252, 000, 000 análisis.

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.

Lago Zürich No. 245. Plaza Carso / Edificio TELCEL, Col. Ampliación Granada. C.P. 11529, Ciudad de México.
Tel. 2581-37-00 (Conmutador)



Además, un ejercicio como el presente supondría una violación en materia de protección de datos personales, ya que implica el tratamiento de datos personales de personas físicas y morales como lo son sus consumos de MB, SMS y minutos de voz, por lo cual el Requerimiento es contrario a la normatividad aplicable.

Como resultado de todo lo anterior, en ejercicio de la facultad prevista en el artículo **TRANSITORIO SEXTO** del **ACUERDO mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones aprueba y emite los Lineamientos para integrar el Acervo Estadístico del Instituto Federal de Telecomunicaciones**,¹ respetuosamente se solicita a esa Coordinación General de Planeación Estratégica, por conducto de su Dirección General Adjunta de Estadística y Análisis de Indicadores, someter a revisión del Pleno de ese Instituto la pertinencia de reconsiderar la incorporación de los multicitados Formatos a los ya existentes (que sí fueron sometidos a consulta pública), para evaluar su imprescindible necesidad de aplicación como nueva carga regulatoria, dentro de un proceso transparente de consulta pública en el que a mi Representada y a todos los agentes regulados se les dé la oportunidad de manifestarse en la evolución del sector.

MANIFESTACIONES:

Por medio del presente, se acompañan los archivos electrónicos como Anexo Único, los cuales incluyen la siguiente información:

Información Estadística General de Servicios de Telecomunicaciones	
R001-01	Ingresos
R001-02	Egresos
R001-03	Información general de suscripciones
R001-04	Información general sobre Líneas, Accesos y Enlaces
R001-06	ARPU
Información estadística sobre el Servicio Minorista Móvil de Telefonía	
R004-01	Ingresos por Itinerancia
R004-02	Líneas activas por modalidad de contrato

¹ **Sexto.-** La Coordinación General de Planeación Estratégica revisará los presentes Lineamientos regularmente a efecto determinar cualquier modificación o ajuste que se deba realizar debido a los cambios que se presenten en el sector de las telecomunicaciones, de modo que se pueda dar un adecuado seguimiento de la evolución del sector.

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.

Lago Zürich No. 245. Plaza Carso / Edificio TELCEL, Col. Ampliación Granada. C.P. 11529, Ciudad de México.
Tel. 2581-37-00 (Conmutador)



R004-03	Líneas activas por esquema de pago
R004-04	Líneas activas por tecnología
R004-05	Líneas activas por tráfico cursado
R004-07	Líneas por servicios habilitados
R004-08	Tráfico total
R004-09	Tráfico de itinerancia
R004-10	Tráfico de mensajes SMS
Información estadística sobre el Servicio Minorista Móvil de Telefonía	
R009-01	Accesos activos con cobro de servicios
R009-02	Accesos activos para M2M/IoT.
R009-03	Accesos activos por tecnología de acceso general
R009-04	Accesos activos por esquema de pago
R009-05	Tráfico total por tecnología de acceso general
R009-06	Tráfico de Itinerancia

La información que aquí se provee es preliminar y provisional, por lo cual las cifras que se presentan aún se encuentran sujetas, en su caso, a los ajustes del cierre del ejercicio respectivo, a otras revisiones que se consideren pertinentes y a las demás restricciones señaladas en el capítulo de CONFIDENCIALIDAD que más adelante se detalla.

Adicionalmente, me permito resaltar que las cifras que por este medio se entregan, son las que hasta el momento se tienen completas y revisadas por parte de mi representada y en consecuencia los datos aportados deben entenderse como la información que refleja el mejor entendimiento que, por ahora, tiene TELCEL sobre los eFormatos.

Finalmente, se entrega únicamente la información que de acuerdo con cada uno de los instructivos es aplicable y tiene el carácter de obligatorio para TELCEL, salvo por la que a continuación se aclara:

- i) **R004-0601. Líneas activas del Servicio Minorista Móvil de Telefonía con cobro por Servicio de Transporte de Voz exclusivamente.** Este formato es redundante porque el *Servicio de Transporte de Voz* es parte del Servicio Minorista Móvil de Telefonía según la definición que aportan los Lineamientos, en

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.

Lago Zürich No. 245. Plaza Carso / Edificio TELCEL, Col. Ampliación Granada. C.P. 11529, Ciudad de México.
Tel. 2581-37-00 (Conmutador)



consecuencia, el presente se debe tener por contestado con la información de los diversos formatos **R004-0401** y **R004-0501**. Lo anterior atendiendo a lo señalado a este respecto en el capítulo de CONSIDERACIÓN PREVIA.

- ii) **R004-0602. Líneas activas del Servicio Minorista Móvil de Telefonía con cobro por servicio de SMS exclusivamente.** Este formato no resulta aplicable, pues en términos del Servicio Minorista Móvil de Telefonía según lo define los Lineamientos, Telcel no ofrece al público la posibilidad de contratar únicamente el servicio de SMS y por consecuencia no se pueden identificar las líneas activas con cobro de este servicio exclusivamente. Lo anterior, atendiendo a lo señalado a este respecto en el capítulo de CONSIDERACIÓN PREVIA.

CONFIDENCIALIDAD:

Por último, con fundamento en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); 116 y demás relativos y aplicables de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción III y demás relativos y aplicables de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 5 y 38 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística Geográfica, y demás ordenamientos y preceptos legales aplicables, solicito a ese Instituto, tenga a bien clasificar con el carácter de confidencial toda la información contenida en el presente escrito y su Anexo Único, toda vez que por disposición expresa de la citada Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, los datos e informes que los particulares proporcionen para fines estadísticos o que provengan de registros administrativos, deberán ser manejados, bajo la observancia de los principios de confidencialidad y reserva y no podrán comunicarse, en ningún caso, en forma nominativa o individualizada.

De igual forma, le reitero que cualquier tipo de publicación o divulgación de la información contenida en el presente escrito y su Anexo Único, afectaría gravemente los intereses de mi representada, además de que se estaría violando flagrantemente su derecho para resguardar la información confidencial de su propiedad.

Sin perjuicio de lo anterior, el presente y su Anexo Único constituyen en su conjunto un secreto industrial y consecuentemente, tiene el carácter de confidencial, por lo cual TELCEL, solicita a ese Instituto que esta información sea tratada con tal carácter por su personal y que sólo éste tenga acceso a la misma. Lo anterior, conforme a la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, los datos e informes que los particulares proporcionen para fines estadísticos o que provengan de registros administrativos, deberán ser manejados, bajo la observancia de los principios de confidencialidad y reserva y no podrán comunicarse, en ningún caso, en forma nominativa o individualizada.

Esta información, como antes quedo acreditado, constituye en su conjunto información confidencial, por lo que pido se conserve y cuide con tal carácter de manera permanente ya que incluye y se vincula directamente con otra información de suma relevancia comercial, administrativa e intelectual y datos propios de TELCEL y de sus clientes, que deben ser

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.

Lago Zürich No. 245. Plaza Carso / Edificio TELCEL, Col. Ampliación Granada. C.P. 11529, Ciudad de México.
Tel. 2581-37-00 (Conmutador)



clasificados como información confidencial, ya que de hacerse del conocimiento de competidores o bien de terceros, puede causar daños o perjuicios a los involucrados en su posición competitiva y estructura laboral.

En este orden de ideas, cabe mencionar que cualquier tipo de publicación o divulgación no autorizada por cualquier medio, de parte o de la totalidad de la información contenida en el presente escrito y los eFormatos, o su mero conocimiento por terceros, causaría graves daños a TELCEL.

En tal virtud, TELCEL solicita a ese Instituto establecer las medidas de control necesarias que permitan el debido resguardo del presente escrito y los eFormatos, incluyendo controles de identificación de las personas que en el ámbito de sus facultades puedan tener acceso al mismo y los motivos para ello, mediante acta circunstanciada que se levante para tal efecto.

En virtud de las razones expuestas anteriormente, esta información debe ser clasificada como confidencial por lo que me permito ratificar la solicitud de TELCEL en el sentido que en la revisión de los anexos sólo se mencione el título o referencia correspondiente a la información presentada, en términos del presente, con la indicación que dicha información fue presentada por TELCEL.

RESERVA DE DERECHOS:

Cabe señalar que el presente escrito, así como las manifestaciones vertidas en el mismo, no implican o significan, en forma alguna, la conformidad o consentimiento de TELCEL respecto de la legitimación, competencia, legalidad y/o validez de los Lineamientos que pudieran causar perjuicio a mi representada, ni de sus efectos y consecuencias por lo que TELCEL se reserva el derecho para en su caso, en términos de la legislación aplicable, impugnar esas normas, actos y/o efectos en el momento oportuno a través de los medios de defensa que le concede la CPEUM, los tratados internacionales y la legislación aplicables.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, a esa **DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ESTADÍSTICA Y ANÁLISIS DE INDICADORES**, atentamente pido se sirva:

PRIMERO. - Tenerme por presentado con la personalidad que ostento.

SEGUNDO. - Tener por presentada la información estadística del 1er trimestre de 2025 en los eFormatos.

TERCERO. - Calificar, resguardar y tratar como confidencial la información y documentación presentada por **RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V.**, conforme los términos de Ley.

CUARTO. – Por ser procedente conforme a los Lineamientos, someter a revisión del Pleno la pertinencia de reconsiderar la incorporación de los Formatos descritos en el

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.

Lago Zürich No. 245. Plaza Carso / Edificio TELCEL, Col. Ampliación Granada. C.P. 11529, Ciudad de México.
Tel. 2581-37-00 (Conmutador)



presente a fin de evaluar la carga regulatoria que importan, pero dentro de un proceso transparente de consulta pública en el que a mi Representada y a todos los agentes regulados se les dé la oportunidad de manifestarse en la evolución del sector.

A t e n t a m e n t e,
RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V.

Mario Berganza Echebarrena
Apoderado

Anexos que acompañan y se entregan en el presente escrito:

[] Anexo Único. - eFormatos R001, R004 y R009.

CONFIDENCIAL VERSIÓN IFT

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.

Lago Zürich No. 245. Plaza Carso / Edificio TELCEL, Col. Ampliación Granada. C.P. 11529, Ciudad de México.
Tel. 2581-37-00 (Conmutador)